Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
NK

21. november 2024

Sagsnr.:
S2024-7549

BFE-nummer
3309514

Matr.nr.
1oe, Restrup Hgd., Sønderholm

Landzonetilladelse

Restrup Kærvej 16, st., 9240 Nibe

matr.nr. 1oe, Restrup Hgd., Sønderholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 23-04-2024, med seneste supplerende materiale modtaget den 19-11-2024, meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til opførelse udhus på 82 m² med toilet, opbevaring, værksted og garage, samt 22 m² integreret overdækket areal

Tilladelsen omfatter opførelse af ny sekundær bebyggelse til St. Restrup Friskoles forsamlingshus. Udhuset opføres hvor et eksisterende udhus er placeret. Det nye udhus er sekundær bebyggelse indeholdende rum til opbevaring, værksted, garage, handicaptoilet og en åben overdækning integreret i bebyggelsen. Bygningen placeres 5,16 m fra eksisterende St. Restrup forsamlingshus.
(Det bemærkes, at der i tegningsmaterialet fra ansøger er angivet en afstand til et andet vandløb, som ikke kaster en beskyttelseslinje.)

Redegørelse
Ejendommen på 1630 m² er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.6.L4 - St. Restrup, som udlægger området til landsby. En del af ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18 fortidsmindebeskyttelseslinje. Den ansøgte placering er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 åbeskyttelseslinje og § 17 skovbyggelinje samt udpeget som område inden for værdifulde kulturmiljøer.

NBL § 16 åbeskyttelseslinje
Der meddeles samtidigt dispensation fra NBL §16 åbeskyttelseslinje i afgørelse i sagsnr. S2024-19039.

NBL § 17 skovbyggelinje
For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. Forbuddet gælder dog ikke for bebyggelse, campingvogne og lign. i landzone, hvortil der er meddelt landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning jf. naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, pkt. 5. Hensynet til skoven som landskabselement og til arealer langs skoven som levested for planter og dyr varetages i sådanne tilfælde i stedet ved administrationen af landzonereglerne.

Værdifulde kulturmiljøer - Store Restrup husmandsudstykning
Inden for de udpegede kulturmiljøer må der kun gives tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt:

- der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet,
- de bevaringsværdier, som fremgår af udpegningsgrundlaget for det enkelte kulturmiljø, ikke tilsidesættes.

Husmandsstederne har ikke et særkende men er af varierende stand og størrelse. Det anbefales, at der ikke etableres en større mængde nye ejendomme eller at eksisterende ejendomme ikke udbygges væsentligt, da dette vil sløre kulturmiljøet.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er indgået en bemærkning i forbindelse med høringen vedr. bekymring om byggeri inden for skovbyggelinjen. Bemærkningerne er indgået i kommunens samlede vurdering.

Landzonetilladelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.
Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlovens §§ 36-38.
Hvis forholdet ikke kræver landzonetilladelse, vil det være umiddelbart tilladt efter landzonereglerne.

Der kræves ikke landzonetilladelse til opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på op til 50 m^2, når bygningerne opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse og ikke medfører oprettelse af en ny bolig, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 8.

Den konkrete sag omhandler udhus, som ikke ligger i tilknytning til enfamiliehus eller sommerhus og som er > 50 m², hvorfor det ansøgte kræver landzonetilladelse.

Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på følgende:

Udhuset er placeret i tæt tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse – ca. 5 m fra eksisterende St. Restrup forsamlingshus og er af begrænset omfang. Opførelsen af udhuset til det eksisterende forsamlingshus vil tilføre funktioner til forsamlingshuset, som vil være med til at styrke rammerne for forsamlingshuset som sted for det kulturelle, foreningsmæssige og sociale liv i lokalsamfundet.
Projektet er tildelt midler fra Aalborg Kommunes Landdistriktspulje, hvor kulturhistorie, naturværdier, bymiljøer, traditioner, vidt forgrenet foreningsliv og mange lokale aktører er noget af det, kommunen vil styrke og udvikle med blik for et stærkt og robust landdistrikt.

Det vurderes, at idet den ansøgte placering i forvejen er bebygget og hele grunden er anlagt med befæstet areal og fremstår som bebygget, medfører byggeriet ikke en væsentlig ændring i påvirkning af skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv eller på det eksisterende udsyn til skoven. Bygningen vurderes at have et mindre omfang og begrænset højde på ca. 4,3 m, som ikke påvirker udsynet til skoven væsentligt, idet bygningen også vil være sløret af eksisterende træ mellem bygningen og Restrup Kærvej. Derudover er det lagt til grund, at det ikke er muligt at placere byggeri på grunden uden for skovbeskyttel-

seslinjen, idet hele ejendommen er omfattet. Bygningen oplyses placeret så eksisterende træer ikke påvirkes og der fortsat er plads til parkering på grunden.

Projektet er tilpasset, så bygningen er placereret uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Det vurderes, at det ansøgte, ikke har et omfang eller en placering, som vil sløre eller forringe oplevelsen og kvaliteten af kulturmiljøet samt at opførelsen ikke har nogen påvirkning af kulturmiljøets bevaringsværdier, idet grunden er udstykket fra et af de gamle husmandssteder og kulturmiljøet ikke tydeligt fremtræder her samt at placeringen i forvejen er bebygget. Det ansøgte er ikke af et sådant omfang eller karakter, at det påvirker oplevelsen af den gamle St. Restrup Friskole, som fortsat vil fremstå som selvstændig bygning.

Der er foretaget en vurdering efter Planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Den ansøgte placering ligger ca. 3,7 km fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Det oplyses, at et stort træ, som er placeret vest for den eksisterende udhusbygning bibeholdes samt at der i øvrigt ikke fjernes træer i forbindelse med projektet.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Anden lovgivning
Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, torsdag den 21-11-2024 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemulighed
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Ninna Mogensen Kirk
Civilingeniør

Direkte tlf.: 24993756

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning (planloven – f.eks. lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller landzonesag)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aalborg Kommune via klageportalen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



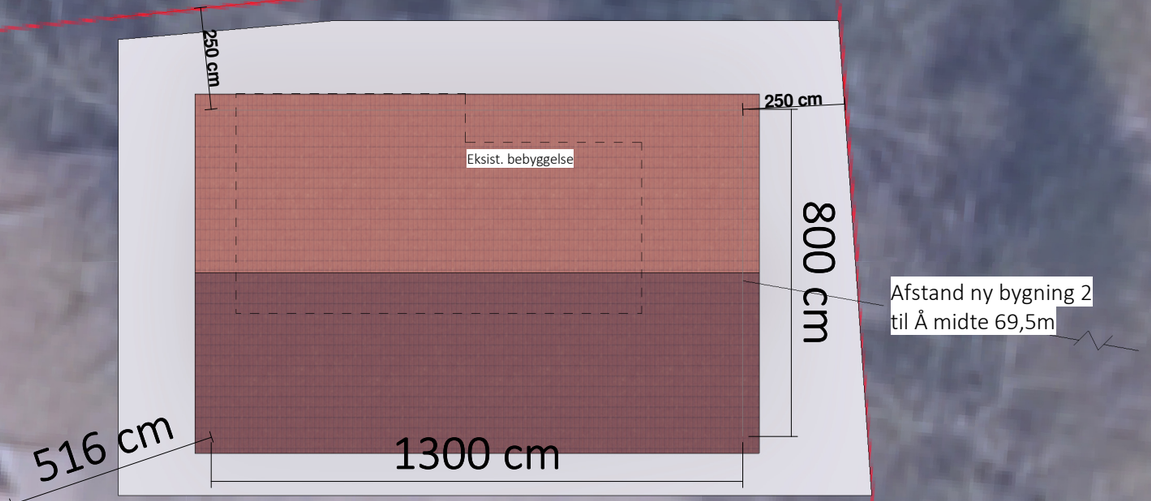
Aalborg Kommune

Restrup Kærvej 16, 9240 Nibe
Landzonetilladelse til opførelse udhus på 104 m², heraf 22 m² integreret overdækket areal

Tidspunkt: 22-10-2024 16:32:54
Udskrevet af: Ninna Mogensen Kirk
Målestoksforhold: 1:15000

Situationsplan - Fremtidige forhold

1.000 B



1ug

1oe

Å beskyttelseslinje

Matrikel: 1oe Landejerlav: RESTRUP HGD., SØNDERHOLM

Grundareal: 1630 m²		
Bygning 1 - Bebyggetareal		176 m²
(Kælder 90m², Tagetage/beboelse 90m²)		
Bygning 2 - Udhus -iht. BBR 40m²	(Opmålt)	48 m²
Sum		224 m²

Nuværende bebyggelsesprocent 224 x 100 / 1630 = 13,7 %

Fremtidige forhold:		
Eksisterende bygning 1 - Bebyggetareal		176 m2
(Kælder 90m², Tagetage/beboelse 90m²)		
Eksist. bygning 2 - nedrives iht. BBR 40m²	(Opmålt)	48 m²
Ny bygning 2 - sekundær bebyggelse		104 m2
Sum		280 m²

Fremtidig bebyggelsesprocent 280 x 100 / 1630 = 17,1 %

Materialer ny bygn. 2 :
Tag: Rød tegl
Facade: Udføres i letvægsontruktion med 1 på 2 bekædning
Døre og porte udføres i Hvid

Belægninger omkring bebyggelsen udføres i sten

Tagvand kobles på eksisterende føringer

Nord

- Alle koter der er angivet er relative koter
- Alle mål efterses og tilpasses på pladsen, inden bestilling og igangsætning af arbejdet.

GENNEMGANG
SIKRER VÆRDI I BYGGERIET

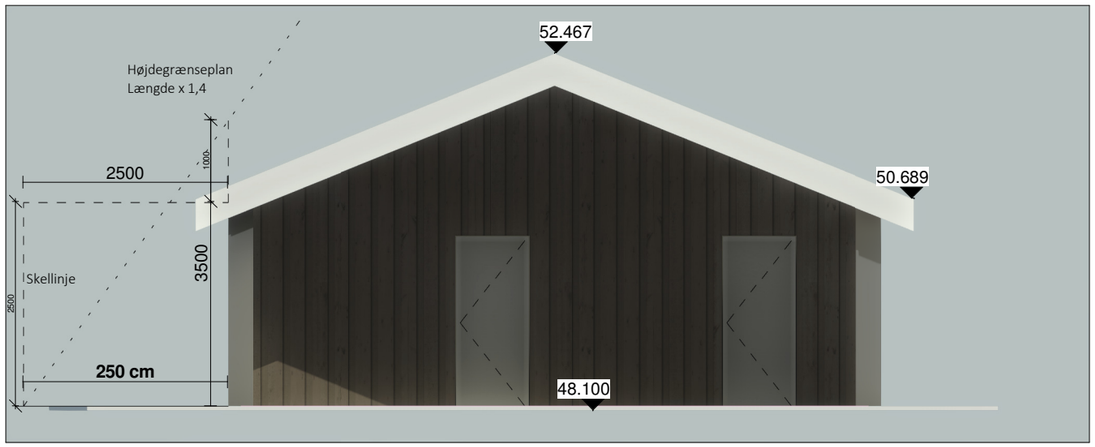
Tegn. nr.:	1.000 B	Fase:	Myndighed 2.0	Adresse:	Restrup Kærvej 16, 9240 Nibe	Tegnet af:	KR	Dato:	19.04.2024	Revision:	23.10.2024	Mål:	1 : 150	Print format:	A3

Gennemgang.dk - Leharparken 59, 9200 Aalborg Sv - K@gennemgang.dk - 30 25 94 96

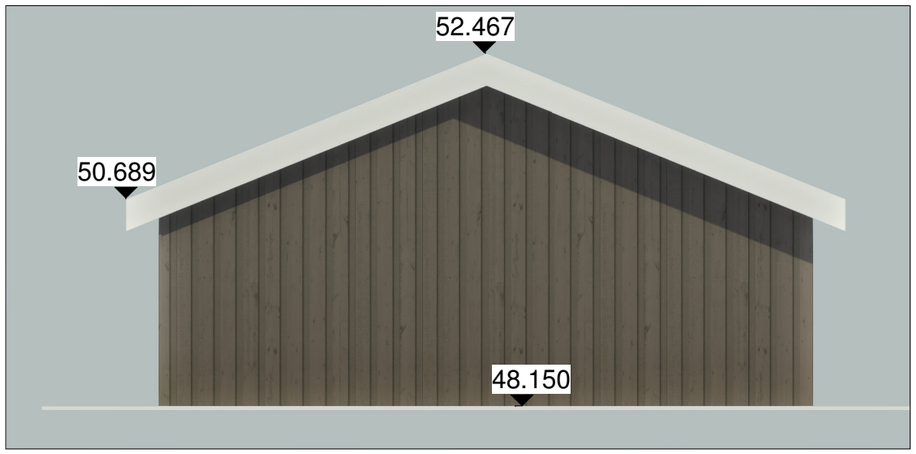
Facader

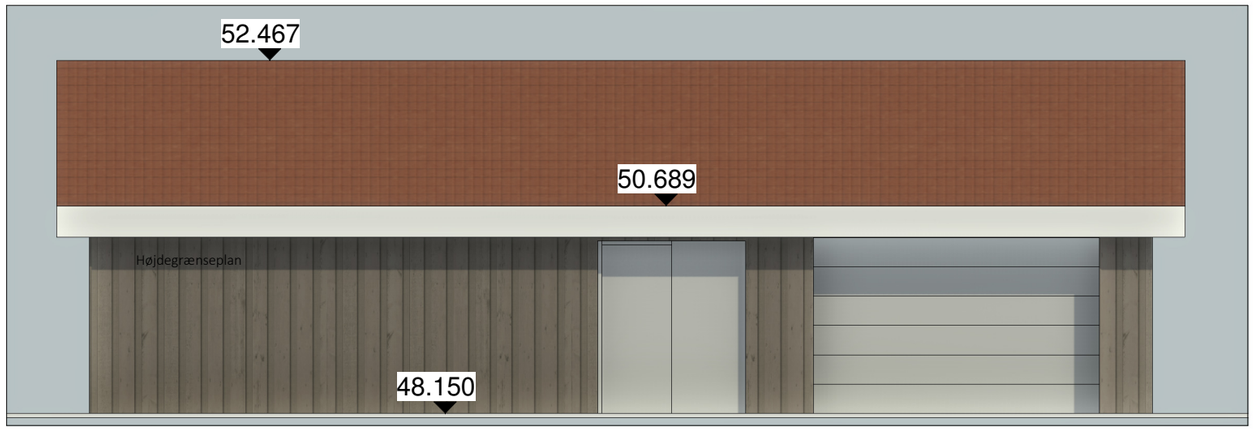
1.200 B

Vest



Øst





SYD



NORD

Højeste terrænregulering - 0,5m

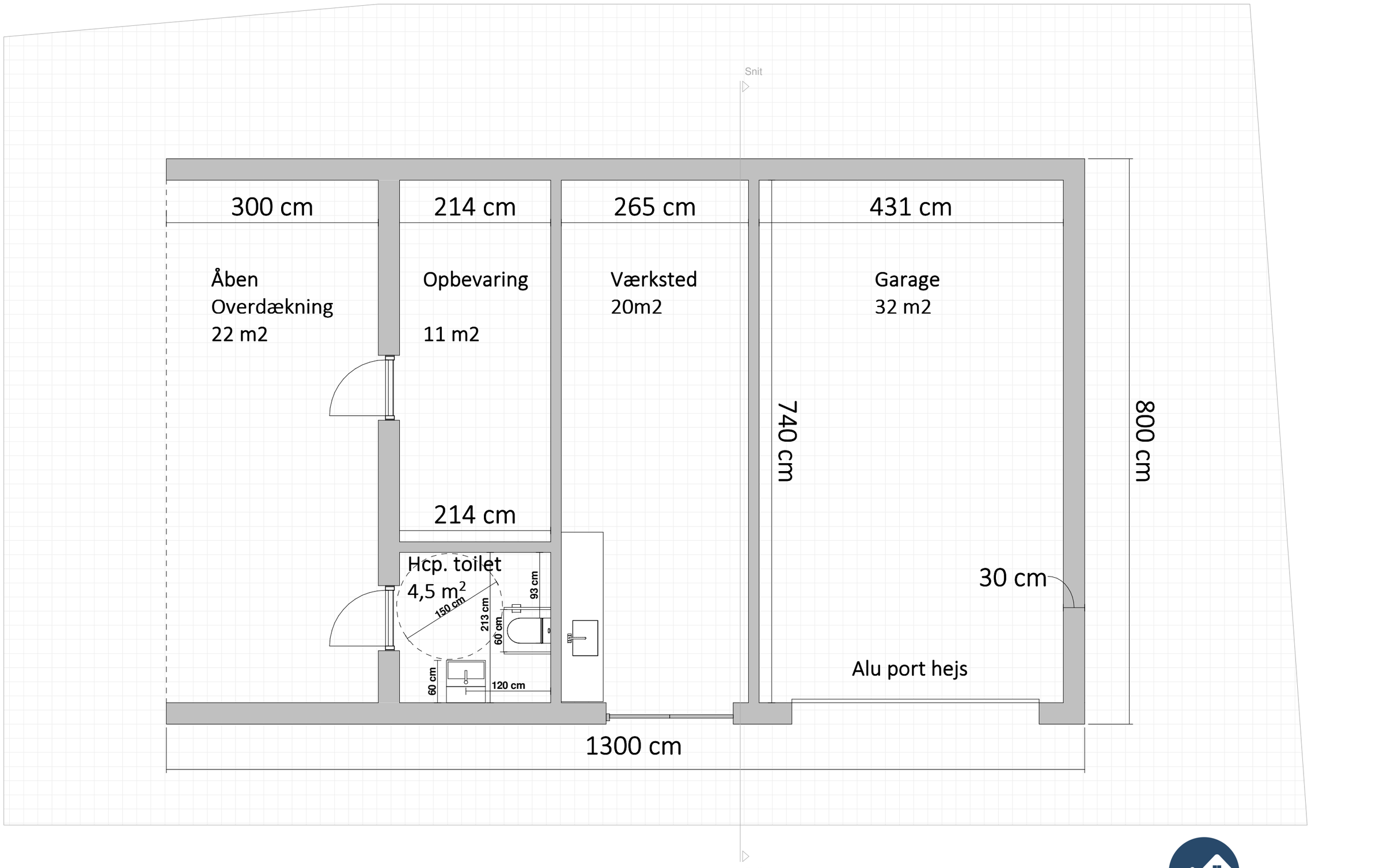
- Alle koter der er angivet er relative koter
- Alle mål efterses og tilpasses på pladsen, inden bestilling og igangsætning af arbejdet.

GENNEMGANG
SIKRER VÆRDI I BYGGERIET

Tegn. nr.: 1.200 B	Fase: Myndighed 2.0	Adresse: Restrup Kærvej 16, 9240 Nibe	Tegnet af: KR	Dato: 19.04.2023	Revision: 23.10.2024	Mål: 1 : 75	Print format: A3

Plantegning

1.100 A



- Alle koter der er angivet er relative koter
- Alle mål efterses og tilpasses på pladsen, inden bestilling og igangsætning af arbejdet.

GENNEMGANG
SIKRER VÆRDI I BYGGERIET

Tegn. nr.: 1.100 A	Fase: Myndighed 2.0	Adresse: Restrup Kærvej 16, 9240 Nibe	Tegnet af: KR	Dato: 19.04.2024	Revision: 03.10.2024	Mål: 1 : 50	Print format: A3